법무법인 바른숲

의 견 서

사건번호 2026-사해-0133

의뢰인 주식회사 가명채권 / 채무자 윤채무 / 수익자 강수익

작성일 2026. 10. 25.

가. 사실관계

채무자 윤채무는 2021. 3. 15. 동생인 수익자 강수익에게 대전 가명구 가명동 88-3 대지 및 주택을 증여하고, 2021. 3. 22. 소유권이전등기를 마쳤습니다. 이후 수익자 강수익은 2024. 7. 1. 위 부동산을 전득자 노전득에게 매도하였습니다.

나. 피보전채권

의뢰인의 채권은 2018. 9. 3. 대출에 따른 대출금 채권 원금 42,000,000원으로 증여보다 먼저 성립하였습니다.

다. 무자력 및 사해의사

증여 당시 채무자는 위 부동산 외에 별다른 재산이 없었고 채무가 재산을 넘는 상태였으므로, 무상 증여는 사해행위에 해당하고 사해의사도 인정됩니다.

라. 수익자·전득자의 악의

수익자는 채무자의 동생이므로 악의가 추정됩니다. 전득자 노전득의 악의 여부는 회신 시점까지 확인되지 않았습니다.

마. 제척기간 (중요)

증여일 2021. 3. 15.부터 5년이 되는 2026. 3. 15.이 이미 지났습니다. 따라서 현재로서는 사해행위취소의 소를 제기하더라도 제척기간 경과로 각하될 가능성이 매우 높습니다.

바. 원상회복

전득자에게 소유권이 넘어갔으므로, 소를 제기한다면 수익자를 상대로 가액배상을 구하는 방법을 생각할 수 있습니다.

사. 결론

제척기간 문제로 소 제기 실익이 크지 않다고 보며, 다른 회수 방법을 함께 검토하실 것을 권합니다. 첨부 서류 목록은 별지로 보냅니다.

담당변호사 표바른